Ciudad, ____ de _____ de 20____

Señores:

[DESTINATARIO / ORGANIZACIÓN]

Atención: [NOMBRE / CARGO]

Asunto: [ASUNTO DE LA COMUNICACIÓN]

Estimados señores:

ZYRON
CONTRATO MARCO DE SERVICIOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, TALLERES, CURSOS, ENTRENAMIENTO Y LABORATORIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Documento base contractual para operaciones en Venezuela. Debe completarse con la identificación jurídica y fiscal de **ZYRON** y de **EL CLIENTE**, objeto específico, sede, fechas, precio y anexos técnicos antes de su firma.

Entre **ZYRON,** debidamente identificada en la carátula o propuesta comercial correspondiente, en adelante **"ZYRON",** y la persona jurídica, institución, universidad, empresa u organización contratante identificada en dicho documento, en adelante **"EL CLIENTE",** se conviene celebrar el presente contrato, sujeto a las cláusulas siguientes:

PRIMERA. OBJETO

ZYRON prestará servicios de formación, capacitación, entrenamiento, talleres, cursos, conferencias, laboratorios prácticos, asesoría y acompañamiento técnico en inteligencia artificial, agentes de IA, automatización, transformación digital y materias conexas, conforme al alcance aprobado por **EL CLIENTE.** Cada actividad deberá quedar individualizada en una propuesta, orden de servicio o Anexo Técnico que formará parte del contrato.

SEGUNDA. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE Y LEVANTAMIENTO PREVIO

Antes de contratar, **EL CLIENTE** deberá dejar por escrito sus objetivos, necesidades, perfil y número estimado de participantes, conocimientos previos, modalidad presencial/virtual/híbrida, resultados esperados, restricciones internas, políticas de

seguridad, disponibilidad tecnológica y cualquier condición especial. **ZYRON** podrá solicitar una reunión diagnóstica. Lo no declarado oportunamente y que altere el alcance podrá requerir ajuste de plazo, metodología o precio.

TERCERA. DECLARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DISPONIBLES

EL CLIENTE deberá declarar por escrito qué infraestructura posee y qué infraestructura no posee. Como mínimo deberá informar: salón o laboratorio; capacidad y mobiliario; computadores de escritorio y/o laptops; cantidad, especificaciones, sistema operativo y permisos de instalación; proyectores/pantallas y audio; suministro eléctrico y respaldo; conexión a Internet; ancho de banda; Wi-Fi y capacidad concurrente; restricciones de firewall, proxy o VPN; navegadores; cuentas de correo; software instalado; licencias; plataformas de IA disponibles; acceso a APIs; almacenamiento; periféricos; y soporte técnico local. Cuando una actividad requiera recursos adicionales, se determinará expresamente cuál parte debe suministrarlos.

CUARTA. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE INFRAESTRUCTURA

El Anexo Técnico incluirá una matriz con cuatro categorías: (a) recurso requerido; (b) disponible por **EL CLIENTE;** (c) suministrado por **ZYRON;** y (d) no disponible/acción requerida. Si **EL CLIENTE** declara disponible un recurso indispensable y éste no se encuentra operativo al momento de la actividad, **ZYRON** podrá adaptar la metodología, reprogramar o suspender la parte afectada sin que el retraso sea imputable a **ZYRON.**

QUINTA. OBLIGACIONES DE ZYRON

ZYRON deberá ejecutar la actividad conforme al programa aprobado; asignar facilitadores o especialistas idóneos; suministrar los materiales incluidos; respetar la confidencialidad aplicable; informar requisitos técnicos con antelación razonable; mantener una metodología acorde con el nivel declarado de los participantes; y

entregar las constancias, certificados o productos expresamente contratados, cuando proceda.

SEXTA. OBLIGACIONES DE EL CLIENTE

EL CLIENTE deberá proporcionar información veraz y completa; garantizar acceso oportuno a instalaciones y recursos comprometidos; designar un coordinador autorizado; gestionar participantes y asistencia; obtener permisos internos; asegurar condiciones razonables de seguridad y operación; respetar los derechos de propiedad intelectual; pagar en los términos acordados; y abstenerse de reproducir, comercializar, sublicenciar o distribuir materiales de **ZYRON** fuera de la licencia concedida.

SÉPTIMA. MATERIALES PROPIOS DE ZYRON

Son y continuarán siendo propiedad de **ZYRON,** salvo cesión expresa y escrita: libros y publicaciones propias; manuales, guías, cuadernos de trabajo, presentaciones, diapositivas, infografías, videos, audios y material electrónico; metodologías, estructuras pedagógicas y contenidos originales; prompts, bibliotecas de prompts y flujos; plantillas; casos de estudio propios; documentación técnica; código, scripts y componentes reutilizables; software desarrollado previamente; configuraciones; agentes de inteligencia artificial, arquitecturas de agentes, instrucciones, system prompts, workflows, automatizaciones y know-how preexistentes; marcas, logotipos, diseños y demás activos intelectuales de ZYRON. La entrega física o digital de una copia no transfiere la titularidad ni los derechos de explotación.

OCTAVA. MATERIAL QUE SE ENTREGA AL PARTICIPANTE O AL CLIENTE

Según el plan contratado, **ZYRON** podrá entregar libros, material electrónico, guías, ejercicios, presentaciones seleccionadas, enlaces, archivos de práctica, plantillas, material de consulta, demostraciones de software, accesos temporales o

componentes educativos. La propuesta deberá indicar expresamente qué material se entrega, en qué formato, a quién, durante cuánto tiempo y con qué licencia de uso.

NOVENA. LICENCIA DE USO DEL MATERIAL ZYRON

Salvo pacto escrito distinto, los materiales **ZYRON** entregados se licencian de forma no exclusiva, no transferible y para uso interno, educativo o profesional de EL **CLIENTE** y/o de los participantes autorizados. No se autoriza su venta, publicación abierta, carga en repositorios públicos, reproducción masiva, sublicencia, modificación para comercialización, eliminación de avisos de autoría ni utilización para crear y vender cursos derivados sustancialmente equivalentes.

DÉCIMA. SOFTWARE, AGENTES DE IA Y COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE ZYRON

Cuando **ZYRON** proporcione software, agentes, automatizaciones, scripts, prompts, configuraciones o demostradores propios, la propuesta deberá indicar si se trata de demostración, licencia temporal, licencia de uso interno, entrega ejecutable, servicio alojado o desarrollo específico. Salvo cesión expresa, el código fuente, arquitectura reutilizable, componentes preexistentes, herramientas internas y know-how permanecerán en **ZYRON.** Las plataformas, modelos, APIs y software de terceros conservarán la titularidad y licencias de sus respectivos proveedores.

DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD DE EL CLIENTE

Pertenecerán a **EL CLIENTE** sus marcas, logotipos, bases de datos, documentos, políticas, procedimientos, información empresarial, casos internos, archivos, credenciales, datos, contenidos y demás activos que existieran antes del servicio o que **EL CLIENTE** suministre. También pertenecerán a **EL CLIENTE** los entregables específicamente identificados como de su propiedad en la propuesta, una vez satisfecho el pago total, sin afectar los componentes preexistentes o reutilizables de **ZYRON** incorporados a dichos entregables.

DÉCIMA SEGUNDA. DESARROLLOS CONJUNTOS O A MEDIDA

Todo desarrollo a medida deberá clasificar por escrito: (i) propiedad preexistente de **ZYRON;** (ii) propiedad preexistente de EL **CLIENTE**; (iii) componentes de terceros; y (iv) entregable nuevo creado específicamente. La titularidad o licencia sobre este último se determinará expresamente en la propuesta. En ausencia de cesión escrita, no se presumirá transferida la propiedad intelectual de los componentes de ZYRON.

DÉCIMA TERCERA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes reconocen la protección constitucional y legal de la creación científica, tecnológica, literaria y educativa. Los derechos morales de autor se respetarán conforme a la legislación venezolana. La reproducción, distribución, comunicación, adaptación o explotación de materiales protegidos requerirá autorización en los casos previstos por la ley. Los programas de computación, su documentación técnica y manuales, así como libros, escritos y conferencias, pueden constituir obras protegidas conforme a la Ley sobre el Derecho de Autor.

DÉCIMA CUARTA. GRABACIÓN DE CURSOS, TALLERES Y ENTRENAMIENTOS

EL CLIENTE y los participantes no podrán grabar integralmente, retransmitir, emitir en vivo, reproducir o distribuir las sesiones ni capturar sistemáticamente los materiales sin autorización previa y escrita **de ZYRON**. Si se autoriza una grabación, el acuerdo deberá definir finalidad, usuarios autorizados, plazo de disponibilidad y restricciones de reproducción.

DÉCIMA QUINTA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS

Cada parte utilizará la información confidencial recibida únicamente para ejecutar el contrato y adoptará medidas razonables para protegerla. **EL CLIENTE** no deberá introducir en herramientas públicas de IA información confidencial, datos personales, secretos empresariales o información restringida durante los ejercicios, salvo que

cuente con autorización y con un entorno técnicamente apropiado. ZYRON podrá establecer ejercicios con datos ficticios, anonimizados o de demostración.

DÉCIMA SEXTA. USO RESPONSABLE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las actividades formativas podrán incluir sistemas de IA generativa y agentes. EL **CLIENTE** reconoce que las respuestas de estos sistemas pueden contener errores y requieren validación humana. Los contenidos formativos no sustituyen asesoría profesional específica en materias reguladas. Los participantes deberán cumplir las políticas de seguridad, privacidad, propiedad intelectual y uso aceptable definidas por **EL CLIENTE** y por los proveedores tecnológicos.

DÉCIMA SÉPTIMA. PARTICIPANTES, ASISTENCIA Y EVALUACIÓN

EL CLIENTE suministrará la lista de participantes dentro del plazo acordado. Cuando se emitan certificados, **ZYRON** podrá exigir un porcentaje mínimo de asistencia, participación, evaluación o entrega de ejercicios, según el programa. La mera inscripción no garantiza certificación si no se cumplen los requisitos previamente informados.

DÉCIMA OCTAVA. NATURALEZA DE LA CERTIFICACIÓN

Las constancias o certificados emitidos por **ZYRON** acreditarán participación, asistencia, aprobación o competencias desarrolladas según lo expresamente indicado. No deberán presentarse como títulos universitarios, grados académicos, licencias profesionales o acreditaciones oficiales del Estado salvo que exista convenio, autorización o fundamento legal específico que así lo permita.

DÉCIMA NOVENA. CONDICIONES ECONÓMICAS - PRECIO

El precio será el indicado en la propuesta comercial e incluirá únicamente los conceptos expresamente señalados. Viáticos, traslados, alojamiento, alquileres, licencias, APIs, suscripciones, equipos, impresión extraordinaria, conectividad

especial, servicios de terceros y otros costos no incluidos se cotizarán separadamente cuando sean necesarios.

VIGÉSIMA. FORMA DE PAGO 60/40

Salvo condición especial escrita**, EL CLIENTE** pagará el **SESENTA POR CIENTO (60 %)** del monto total como anticipo para formalizar la contratación, reservar agenda, preparar contenidos y activar la ejecución. El **CUARENTA POR CIENTO (40 %)** restante deberá pagarse al culminar la actividad o antes de la entrega definitiva de certificados, materiales finales, desarrollos, accesos, software, agentes u otros entregables, según corresponda. El pago del 100 % será condición para la entrega final de aquellos bienes o derechos cuya entrega dependa contractualmente de la cancelación total.

VIGÉSIMA PRIMERA. IMPUESTOS Y DOCUMENTACIÓN DE PAGO

Los tributos, retenciones y obligaciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa venezolana que corresponda a la operación y a la condición tributaria de las partes. ZYRON emitirá la documentación comercial o fiscal que legalmente corresponda. EL CLIENTE deberá suministrar oportunamente sus datos fiscales y comprobantes de retención cuando sean aplicables.

VIGÉSIMA SEGUNDA. CAMBIOS DE FECHA, REPROGRAMACIÓN Y CANCELACIÓN

Las fechas reservadas se considerarán comprometidas una vez recibido el anticipo. Toda solicitud de cambio deberá formularse por escrito. Si la reprogramación genera costos no recuperables, desplazamientos, reservas o compromisos con terceros, éstos serán asumidos según lo establecido en la propuesta. En caso de cancelación, se liquidarán los trabajos efectivamente ejecutados, materiales preparados específicamente, servicios de terceros y gastos no recuperables, respetando las normas imperativas aplicables.

VIGÉSIMA TERCERA. INCUMPLIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Si una actividad práctica no puede ejecutarse porque **EL CLIENTE** no proporcionó la infraestructura que declaró disponible o no cumplió los requisitos técnicos informados, **ZYRON** podrá continuar con metodología alternativa cuando sea viable. Si no lo fuera, las partes acordarán reprogramación. Los costos adicionales razonablemente generados deberán documentarse y acordarse.

VIGÉSIMA CUARTA. CAMBIOS DE ALCANCE

Todo requerimiento nuevo o modificación sustancial de número de participantes, horas, sedes, contenidos, modalidad, nivel técnico, laboratorios, equipos, software, entregables o integraciones será evaluado como cambio de alcance. **ZYRON** informará su impacto en precio, plazo y recursos antes de ejecutarlo.

VIGÉSIMA QUINTA. SERVICIOS DE TERCEROS

Cuando la formación utilice servicios de terceros -incluidos proveedores de IA, plataformas educativas, nube, videoconferencia, APIs, hosting o software-, su disponibilidad, licenciamiento y políticas corresponden a dichos proveedores. **EL CLIENTE** asumirá las licencias que la propuesta le asigne y deberá cumplir sus términos de uso.

VIGÉSIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD

ZYRON responderá por la ejecución profesional del servicio dentro del alcance contratado. No garantiza resultados empresariales, económicos o productivos específicos derivados de la capacitación, pues éstos dependen, entre otros factores, de la adopción, recursos, decisiones, competencias y ejecución posterior de EL **CLIENTE.** Ninguna parte será responsable por incumplimientos causados exclusivamente por hechos imputables a la otra parte o por eventos externos que jurídicamente correspondan acaso fortuito o fuerza mayor.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. ACEPTACIÓN, PROPUESTA Y ANEXOS

La propuesta comercial, el programa académico, la matriz de infraestructura, la lista de materiales y licencias, el cronograma y cualquier anexo firmado o aceptado por las partes integrarán el contrato. **EL CLIENTE** deberá aprobar por escrito sus requerimientos y declarar que la información técnica suministrada es suficiente y correcta para planificar la actividad.

VIGÉSIMA OCTAVA. AUTONOMÍA DE LAS PARTES

ZYRON y EL CLIENTE actúan como partes independientes. Este contrato no crea relación laboral, sociedad, franquicia, mandato ni representación, salvo estipulación expresa.

VIGÉSIMA NOVENA. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El contrato se interpretará conforme al ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela cuando resulte aplicable. Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier diferencia mediante negociación directa. La jurisdicción o mecanismo específico de solución de controversias deberá completarse en la versión de firma considerando domicilio de las partes y naturaleza de la contratación.

TRIGÉSIMA ACEPTACIÓN Y FIRMA

El contrato se perfeccionará mediante la aceptación válida de las partes conforme a la legislación aplicable y a las condiciones de la propuesta. Toda modificación relevante deberá constar por escrito. Se elaborarán ejemplares o soportes electrónicos suficientes para cada parte

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. PAGO DEL SALDO FINAL, MORA Y PENALIZACIÓN

Una vez culminados los servicios de formación, capacitación, entrenamiento, talleres, cursos, conferencias, laboratorios, asesorías o cualquier otra actividad objeto de la contratación, y notificada formalmente su culminación por **ZYRON a EL CLIENTE**, se hará exigible el **cuarenta por ciento (40 %) restante del monto total contratado**.

EL CLIENTE dispondrá de un plazo máximo de **cinco (5) días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de culminación del servicio y emisión de la correspondiente factura o documento de cobro, para cancelar íntegramente dicho saldo.

Vencido el referido plazo sin que **ZYRON** haya recibido el pago correspondiente, **EL CLIENTE quedará constituido en mora de pleno derecho**, sin necesidad de requerimiento adicional, conforme a lo previsto en el artículo 1.269 del Código Civil venezolano.

En caso de mora**, EL CLIENTE** deberá cancelar, además del saldo principal adeudado, una **penalización convencional equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto pendiente de pago**, establecida expresamente por simple retardo en el cumplimiento de la obligación.

La penalización será calculada exclusivamente sobre el **saldo efectivamente adeudado** y no sobre el valor total del contrato.

El pago de la penalización no extinguirá ni sustituirá la obligación de cancelar el saldo principal correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) restante.

Mientras exista cualquier saldo vencido, **ZYRON** podrá suspender la entrega definitiva de certificados, diplomas, libros, material electrónico, software, agentes de inteligencia artificial, configuraciones, archivos, accesos, desarrollos, documentación técnica y demás productos o entregables pendientes asociados al servicio contratado, siempre que dichos entregables formen parte de las obligaciones pendientes de ZYRON conforme al contrato.

Cuando el retraso derive de circunstancias previamente notificadas, comprobables y aceptadas expresamente por **ZYRON,** las partes podrán acordar por escrito una prórroga extraordinaria del plazo de pago. Dicha prórroga no se presumirá y deberá constar expresamente.

La presente penalización se establece de conformidad con los artículos **1.257, 1.258, 1.259, 1.260, 1.269 y concordantes del Código Civil venezolano**, sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las obligaciones mercantiles previstas en el Código de Comercio de la República Bolivariana de Venezuela.

ANEXO A - DECLARACIÓN DE REQUERIMIENTOS E INFRAESTRUCTURA

Objetivo y resultados esperados: _____

Modalidad / sede / fechas / horario: _____

Número y perfil de participantes: _____

PC/Laptops disponibles (cantidad y especificaciones): _____

Internet/Wi-Fi/ancho de banda/restricciones: _____

Software y licencias disponibles: _____

Plataformas/cuentas de IA disponibles: _____

Laboratorio, proyector, audio, energía/respaldo: _____

Recursos NO disponibles que deben ser suministrados: _____

Material ZYRON incluido: _____

Material/activos de EL CLIENTE a utilizar: _____

Entregables y certificados: _____

Observaciones y restricciones de seguridad: _____

BASE NORMATIVA DE REFERENCIA

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: arts. 98 (creación y propiedad intelectual), 102-103 (educación) y 112 (libertad de actividad económica).

Ley Orgánica de Educación: arts. 36 y 38-39, en cuanto a libertad académica y formación permanente dentro de su ámbito de aplicación.

Ley sobre el Derecho de Autor, G.O. Extraordinaria N.º 4.638 de 1-10-1993: arts. 1, 2, 5, 17 y demás disposiciones aplicables a obras, libros, conferencias, programas de computación y derechos de autor.

Código de Comercio: Título III, obligaciones y contratos mercantiles en general, incluidos arts. 107-117 según corresponda a la naturaleza mercantil de la contratación.

NOTA DE REVISIÓN LEGAL: Este modelo organiza las condiciones contractuales solicitadas y se apoya en normas venezolanas de referencia. Antes de utilizarlo como contrato definitivo debe ser revisado por un abogado venezolano en ejercicio con los datos jurídicos y fiscales reales de ZYRON, la naturaleza de cada cliente y la modalidad concreta de certificación, tributación y solución de controversias.